PARCOURS ET ÉVOLUTION DANS LA JUSTICE

Comment devenir avocat, juge, juge d'instruction ou substitut du Procureur du Roi

Ce document explique comment on entre dans la Justice et comment on y évolue. La règle de base : tout le monde commence comme avocat. On devient ensuite juge, juge d'instruction ou substitut du Procureur du Roi en en faisant la demande, et en réussissant un test adapté à la fonction.

1. Le parcours en un coup d'œil

ÉTAPE 1 — Test d'entrée (niveau facile) → admis : vous devenez « avocat en test »

▼ **1 mois**

ÉTAPE 2 — Avocat en test pendant environ un mois : vous exercez sous observation, puis vous passez le test de confirmation (plus difficile)

▼ **test de confirmation réussi**

ÉTAPE 3 — AVOCAT confirmé

▼ **à tout moment, sur demande traitée par la Justice**

JUGE D'INSTRUCTION (test d'instruction)	JUGE (test de juge)	SUBSTITUT DU PROCUREUR DU ROI (test du Parquet + formation)

Vous pouvez aussi rester avocat : rien n'oblige à évoluer.

RACCOURCI PARQUET : si vous avez réussi le test d'entrée, vous pouvez demander le test Procureur pendant votre mois de test. S'il est accepté, vous restez avocat en test mais vous suivez le Procureur du Roi (formation un peu plus longue). À la fin, le Procureur peut vous prendre comme substitut.

2. Étape par étape

Étape	Ce qui se passe
Test d'entrée (avocat)	Test oral à livre fermé, sur 40 points, seuil de réussite 24/40. Plusieurs questionnaires de même niveau existent : chaque candidat n'a pas le même. Si vous êtes refusé, vous relisez les Codes et les guides puis repassez le test avec un autre questionnaire.
Avocat en test (≈ 1 mois)	Vous exercez comme avocat, avec les mêmes devoirs qu'un avocat (serment, secret professionnel, indépendance). Cette période sert à vous voir travailler : vous annoncez votre qualité d'avocat stagiaire, et au moins 5 de vos interventions doivent être observées par un avocat confirmé (ou par le juge en chef tant que l'Ordre n'existe pas). L'observateur ne vous conseille pas, n'intervient pas et juge le fond, pas le style (Code V, Art. 59 al. 6). La durée d'un mois est indicative.
Test de confirmation	Après environ un mois, vous passez un test plus difficile (40 points, seuil 28/40) : plus de cas pratiques et de mises en situation. Réussi : vous devenez avocat. Raté : vous poursuivez la période de test et repassez avec l'autre questionnaire.
Avocat	Vous pouvez avoir un autre métier à côté, tant que vous restez disponible pour la Justice (Code V, Art. 55 bis et 59). Vous ne pouvez pas être en même temps juge, membre du Parquet ou policier.
Demande d'évolution	Il n'y a pas de délai minimum fixe : vous pouvez demander quand vous vous sentez prêt. En revanche, la demande doit être traitée (acceptée) par la Justice avant que vous passiez le test. Le test visé est celui de la fonction demandée (seuil 26/40).
Changement de fonction	Une fois le test réussi, vous êtes nommé à la nouvelle fonction et prêtez serment. Juge et juge d'instruction exercent cette fonction à titre exclusif ; il en va de même du Procureur du Roi et des substituts (Code V, Art. 41 et 42).

3. La voie Parquet (substitut du Procureur du Roi)

- Condition : avoir réussi le test d'entrée d'avocat. Vous êtes alors « avocat en test ».
- Pendant votre test, vous demandez à passer le test Procureur. Si la demande est acceptée et le test réussi, vous restez avocat en test mais vous suivez le Procureur du Roi.
- La formation est un peu plus longue que le simple mois d'avocat en test. Exemple : 2 semaines comme avocat, puis 2 semaines auprès du Procureur. Le Procureur fixe le déroulement.
- À la fin, le Procureur du Roi décide s'il vous prend comme substitut : il recrute lui-même ses substituts, par décision écrite inscrite au registre du Parquet, et les substituts prêtent serment (Code V, Art. 58).
- Si le Procureur ne vous prend pas, vous continuez la voie classique : test de confirmation, puis avocat.

4. Qui décide ?

Fonction	Qui nomme	Référence
Avocat (avocat en test, puis avocat)	Le juge en chef (Premier Président) tant que l'Ordre des avocats n'existe pas ; ensuite le bâtonnier (l'Ordre est créé dès 3 avocats en exercice)	Code V, Art. 59
Juge, juge d'instruction	Le juge en chef, qui fixe aussi l'affectation	Code V, Art. 56 et 57
Procureur du Roi	Le juge en chef	Code V, Art. 56 et 58
Substitut du Procureur	Le Procureur du Roi lui-même	Code V, Art. 58

Le test lui-même est posé à l'oral par un membre de la Justice (livre fermé). Les questionnaires et leurs corrigés sont réservés aux examinateurs.

5. Les tests disponibles

Passage	Questionnaires	Seuil
Entrée : candidat avocat (avocat en test)	5 questionnaires différents	24 / 40
Confirmation : avocat en test → avocat	2 questionnaires plus difficiles	28 / 40
Avocat → juge d'instruction	3 questionnaires	26 / 40 (le premier : 24 / 40)
Avocat → juge	3 questionnaires	26 / 40 (le premier : 24 / 40)
Avocat (en test) → substitut du Procureur	3 questionnaires	26 / 40 (le premier : 24 / 40)

Chaque test comporte des QCM, des vrai/faux, un cas pratique et une mise en situation, et vaut 40 points. Une mention est donnée à partir du seuil + 8 points.

6. Questions fréquentes

Puis-je passer directement juge ou procureur sans être avocat ?
Non. Tout le monde passe par l'avocat. Seule la voie Parquet permet de commencer la formation de substitut dès la période d'avocat en test.

Combien de temps dois-je rester avocat avant de demander à évoluer ?
Aucun délai fixe. Une fois confirmé avocat, vous demandez quand vous voulez ; la demande doit être traitée.

J'ai raté un test, que faire ?
Relire les Codes et les guides, puis repasser le test avec un autre questionnaire.

Puis-je être avocat et juge ?
Non. Un juge, un juge d'instruction, le Procureur du Roi et les substituts n'exercent que leur fonction. Seul l'avocat peut avoir un autre métier à côté.

Ce parcours est une règle d'organisation interne de la Justice ; les Codes fixent qui nomme chaque fonction et les incompatibilités, mais pas la durée de la période de test ni les tests eux-mêmes.